## Lösungsblatt · Betriebswirtschaft

# Probleme beim Kauf – Lösungen

### Teil A: Lieferverzug

**1** **Liegt ein Lieferverzug vor?**

Begründe.

| Situation | Ja / Nein | Begründung |
|---|---|---|
| Moritz hat Lieferung „bis 10. März" vereinbart. Am 12. März ist die Ware noch nicht da, weil der Händler die Bestellung vergessen hat. | **Ja** | **Die Lieferung ist fällig und der Verkäufer ist schuld.** |
| Die Ware kommt zu spät, weil ein Hochwasser die Straßen gesperrt hat. | **Nein** | **Den Verkäufer trifft keine Schuld.** |
| Es wurde kein Liefertermin vereinbart. Moritz wartet seit zwei Wochen, hat sich aber noch nicht gemeldet. | **Nein** | **Ohne festen Termin muss Moritz zuerst mahnen und eine Nachfrist setzen.** |

**2** **Welches Recht nutzt der Käufer?**

Nachfrist setzen – Rücktritt vom Vertrag – Schadenersatz

| Situation | Recht |
|---|---|
| Moritz braucht die Ware unbedingt und gibt dem Händler noch 7 Tage Zeit. | **Nachfrist setzen** |
| Moritz will die Ware nicht mehr und storniert die Bestellung. | **Rücktritt vom Vertrag** |
| Das Geschenk kommt zu spät. Moritz kauft woanders ein teureres und verlangt die Differenz vom Händler. | **Schadenersatz** |

### Teil B: Mangelhafte Ware

**3** **Welche Art von Mangel liegt vor?**

Kreuze an.

| Mangel | offen | versteckt | wesentlich | unwesentlich |
|---|---|---|---|---|
| Das Handydisplay ist beim Auspacken zerbrochen. | **X** | | **X** | |
| Der Akku lädt nach einer Woche nicht mehr. | | **X** | **X** | |
| Am neuen Sessel ist ein kleiner Kratzer an der Rückseite. | **X** | | | **X** |
| Die Bremsen des neuen Fahrrads funktionieren nicht. | **X** | | **X** | |

**Hinweis: Bei den Bremsen ist auch „versteckt" vertretbar, wenn der Fehler erst beim Fahren auffällt.**

## 4 Welches Recht passt?

Nacherfüllung – Minderung – Rücktritt vom Vertrag – Schadenersatz

| Situation | Recht |
|---|---|
| Der Händler repariert das Fahrrad oder gibt Moritz ein neues. | **Nacherfüllung** |
| Wegen des kleinen Kratzers bekommt Moritz 30 € vom Kaufpreis zurück. | **Minderung** |
| Der Laptop lässt sich nicht reparieren. Moritz gibt ihn zurück und bekommt sein Geld. | **Rücktritt vom Vertrag** |
| Wegen der defekten Bremsen stürzt Moritz, sein Handy geht kaputt. Er verlangt das Geld dafür. | **Schadenersatz** |

## Teil C: Zahlungsverzug

## 5 Der Mahnplan

Bringe den Mahnplan in die richtige Reihenfolge (1–4).

| Schritt | Nr. |
|---|---|
| 3. Mahnung per Einschreiben: letzte Frist, Androhung rechtlicher Schritte | **3** |
| Freundliche Zahlungserinnerung | **1** |
| Inkassobüro, Rechtsanwalt oder Gericht | **4** |
| 2. Mahnung mit neuer Frist, Androhung von Verzugszinsen und Mahnspesen | **2** |